

1502138-36.2021.8.26.0548

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LISSANDRA REIS CECCON

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 2179328/2021 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 18847063 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 4118/21/010 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 2179328/2021 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

5ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502138-36.2021.8.26.0548

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 2179328/2021 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 18847063 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 4118/21/010 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 2179328/2021 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOAO VICTOR DE LIMA LEITE

Juíza de Direito: Dra. LISSANDRA REIS CECCON

Vistos.

Trata-se de processo crime instaurado por denúncia do Ministério Público em face de João Victor de Lima Leite, já qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06.

Esclarece-nos a denúncia que, no dia 02 de julho de 2021, por volta das 14h00min, na Rua Henrique de Barcelos, nº. 10, Ponte Preta, nesta cidade e comarca de Campinas/SP, o réu trazia consigo, para inequívocos fins de entrega ao consumo de terceiros, 20 (vinte) eppendorfs contendo crack, peso líquido de 1,4g, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como

portava a quantia de R\$ 29,80 (vinte e nove reais e oitenta centavos) em espécie. Auto de prisão em flagrante (págs. 09/10); boletim de ocorrência de autoria conhecida (págs. 14/16); auto de exibição e apreensão (pág. 17); laudo pericial preliminar (págs. 19/21) e laudo pericial definitivo (págs. 73/75).

Por decisão proferida em 03 de agosto de 2021 (págs. 99/100), foi determinada a notificação do acusado. A defesa preliminar foi apresentada pela Defensoria Pública (págs. 122/123). A denúncia foi recebida em 20 de setembro de 2021 (págs. 125/128), sendo o réu devidamente citado (pág. 157).

Não sendo caso de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas.

Em alegações finais, a representante do Ministério Público requereu a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, o que foi seguido pela defesa.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Atentando-se aos elementos carreados aos autos, o pedido inicial é improcedente. Vejamos.

A testemunha Ricardo Donizete da Silva Inácio, policial militar, em sede administrativa, declarou que, na data do fato, realizava patrulhamento pela região central de Campinas/SP, próximo ao terminal, quando, em local conhecido pela traficância, visualizou o acusado transitando pela via, posto que este, ao notar a presença policial, demonstrou nervosismo, razão pela qual foi abordado. Junto ao acusado foi localizada uma pochete que continha 20 pinos de crack e a quantia de R\$ 29,80 (vinte e nove reais e oitenta centavos), visto que, questionado, negou que vendia entorpecentes, alegando ser usuário de crack. Por fim, relatou que realizou diligências pelas proximidades, com vistas a identificar eventual comprador, porém sem êxito.

Em juízo, disse que estavam em patrulhamento pela região central de campinas, momento em que avistaram o acusado. O réu apresentou nervosismo, o que deu ensejo à abordagem. Dessa forma, localizaram na pochete que o acusado trazia, 20 microtubos de crack, além de R\$ 29,80 reais. Diante disso, ele foi encaminhado à delegacia. Não foi visualizado em atitude de mercancia.

A testemunha Alexsandro Pires da Silva, policial militar, em sede administrativa, apresentou sua versão dos fatos em harmonia e consonância com o narrado por seu colega de farda.

Em juízo, informou que estavam em patrulhamento, sendo que o apresentou nervosismo ao avistar a viatura, o que ensejou a abordagem. Em revista pessoal, encontraram na pochete que o acusado trazia, 20 microtubos de crack e 29 reais. Não se recorda o que o réu disse acerca da droga apreendida. Que o tráfico de drogas no local da abordagem é intenso.

O acusado João Victor de Lima Leite, perante autoridade policial, declarou que, na data dos fatos, estava próximo a linha do trem, após realizar um "programa", e adquiriu algumas porções de crack para consumo próprio. Ainda, declarou não ser traficante de drogas.

Em juízo, o réu tornou-se revel.

Consequentemente, à vista das provas colhidas, depoimentos prestados e demais elementos que dos autos constam, de rigor a aplicação do princípio da insignificância.

Observe ser o caso de aplicação do princípio da insignificância em relação ao acusado, haja vista ter sido ele surpreendido com ínfima quantidade de entorpecente (1,4 gramas de cocaína), fato que é penalmente irrelevante, não havendo repercussão em relação ao objeto jurídico tutelado pela norma penal supostamente violada (saúde pública).

Neste sentido, segue entendimento jurisprudencial: "EMENTA PENAL. HABEAS CORPUS.

ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006. PORTE ILEGAL DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ÍNFIMA QUANTIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. WRIT CONCEDIDO. 1. A aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a conduta atípica, exige sejam preenchidos, de forma concomitante, os seguintes requisitos: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação;

(iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) relativa inexpressividade da lesão jurídica. 2. O sistema jurídico há de considerar a relevantíssima circunstância de que a privação da liberdade e a restrição de direitos do indivíduo somente se justificam quando estritamente necessárias à própria proteção das pessoas, da sociedade e de outros bens jurídicos que lhes sejam essenciais, notadamente naqueles casos em que os valores penalmente tutelados se exponham a dano, efetivo ou potencial, impregnado de significativa lesividade. O direito penal não se deve ocupar de condutas que produzam resultado cujo desvalor - por não importar em lesão significativa a bens jurídicos relevantes - não represente, por isso mesmo, prejuízo importante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social. 3. Ordem concedida". (STF - HC: 110475 SC, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 14/02/2012, Primeiro Turma, Data de Publicação: DJe-054 DIVULG 14-03-2012 PUBLIC 15-03-2012)".

Ainda: "ENTORPECENTE. QUANTIDADE ÍNFINA. CONDUTA PENALMENTE IRRELEVANTE. O crime, além da conduta, reclama resultado, ou seja, repercussão do bem juridicamente tutelado que, por sua vez, sofre dano, ou perigo. Sem esse evento, o comportamento é penalmente irrelevante. No caso dos entorpecentes, a conduta é criminalizada porque repercute na saúde (usuário), ou interesse público (tráfico). Em sendo ínfima a quantidade encontrada (maconha) é, por si só, insuficiente para afetar o bem jurídico. (Resp 168.861/SP. 6ª Turma, rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro, j. em 03.12.98, v.u., DJU 17.02.99, p.171)".

"PRINCIPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CABIMENTO. Trancamento da ação penal, crime, porte de entorpecente, maconha, pequena quantidade, inexistência, dano, perigo, saúde pública, aplicação, princípio da insignificância. (HC 21672/RJ. 6ª turma. Min. Fontes de Alencar, j. em 07.11.02, DJ 13.10.03, p.450)".

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial a fim de ABSOLVER o acusado JOÃO VICTOR DE LIMA LEITE dos fatos que lhe são imputados na denúncia, por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, com base no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se, fazendo-se as comunicações e anotações necessárias, bem como restitua-se o dinheiro apreendido em favor do acusado. Oportunamente, expeça-se o necessário.

Custas ex lege.

P.R.I.C.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA